

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.ledna 1962 |
Předseda aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s.;
Bytem: Edukativní konopná klinika, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, Česká republika |
Email: DusanDvorak@seznam.cz, Tel: + 420 774 723 261

Paní Teresa Anjinho
Evropská veřejná ochránkyně práv
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex, Francie

V Ospělově dne 27. září 2026

Stížnost na možné nesprávné úřední postupy Agentury Evropské unie pro drogy (EUDA) při kontrole a zveřejňování údajů o obsahu THC v konopí

Nedoložená kontrola srovnatelnosti údajů EUDA o konopí

Vážená paní veřejná ochránkyně práv,

I. Zákonné povinnosti EUDA a podstata stížnosti

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1322 nezřídilo EUDA pouze jako pasivního příjemce údajů dodávaných členskými státy. Podle čl. 4 odst. 1 písm. a) má agentura poskytovat Unii a členským státům věcné, objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a souvisejících otázkách. Podle čl. 4 odst. 2 má při plnění svých úkolů uplatňovat vědecky podložený, integrovaný, vyvážený a multidisciplinární přístup a plně respektovat základní práva.

Článek 5 mezi zvláštní úkoly agentury řadí shromažďování a analýzu informací a údajů, jejich šíření a monitorování drogové problematiky. Pro nynější věc je zásadní čl. 6 odst. 1 písm. f), podle něhož má EUDA zajišťovat lepší srovnatelnost, objektivitu a spolehlivost informací a dat na úrovni Unie, mimo jiné vytvářením ukazatelů a nezávazných společných standardů ve spolupráci s národními kontaktními místy, s cílem dosáhnout větší jednotnosti metod měření používaných členskými státy a Unii [1].

Článek 15 odst. 1 a 2 dále ukládá EUDA zřídit síť forenzních a toxikologických laboratoří. Tato síť má sloužit mimo jiné k vytváření dat a výměně informací, podpoře systémů zajištění kvality a k další harmonizaci metod sběru dat a analytických metod. Nejde tedy o tvrzení, že EUDA je nadřízeným kontrolním orgánem národních policejních laboratoří. Jde o vlastní zákonnou odpovědnost EUDA za kvalitu, spolehlivost, srovnatelnost a transparentní interpretaci údajů, které sama na úrovni Unie zpracovává a zveřejňuje [1].

Právě proti těmto povinnostem je nutné číst odpověď EUDA ze dne 25. září 2026. Agentura sama uznala, že rozdíly v analytických metodách, zacházení s THC a THCA, přípravě a skladování vzorku a nejistotě měření mohou ovlivňovat analytické výsledky. Současně však potvrdila, že nevede systematický přehled metod používaných jednotlivými forenzními laboratořemi členských států pro stanovení THC, nemá komplexní informace umožňující srovnat GC, GC-FID, LC či HPLC, přístupy k THC/THCA, vzorkování, skladování a nejistotě měření a systematické srovnávací posouzení metod stanovení THC mezi členskými státy neprovedla.

EUDA dále uvedla, že její síť laboratoří se od svého spuštění koncem roku 2025 metodám stanovení THC/THCA ani harmonizaci souvisejících analytických postupů samostatně nevěnovala, a že

agentura srovnávací posouzení otázek vznesených v mém podání neprovedla, nerozhodla o jeho provedení či zadání a v současném plánování taková činnost není.

Tím vzniká jádro této stížnosti. Nežádám Evropskou veřejnou ochránkyni práv, aby EUDA přikázala konkrétní chromatografickou metodu, aby přezkoumávala česká nebo jiná vnitrostátní trestní řízení nebo aby z EUDA učinila inspekční orgán národních laboratoří. Žádám přezkoumat, zda EUDA řádně plní své vlastní povinnosti při kontrole, zpracování, interpretaci a zveřejňování evropských dat, jestliže sama připouští metodické faktory schopné měnit výsledek, avšak u konkrétního ukazatele obsahu THC nemá systematicky zmapováno, zda národní vstupy představují stejnou analytickou veličinu a srovnatelně definovaný vzorek.

Diskrece EUDA při volbě konkrétních vědeckých priorit a nástrojů podle mého podání neznamená, že agentura nemusí vysvětlit, jak naplňuje výslovný cíl nařízení poskytovat spolehlivá a srovnatelná data. Jestliže srovnatelnost konkrétních vstupů není doložena, je otázkou řádné správy rovněž to, zda EUDA omezení dostatečně transparentně uvádí u zveřejněných průměrů a trendů.

Žádám Vás o šetření možného nesprávného úředního postupu Evropské unijní protidrogové agentury (EUDA) při zajišťování, kontrole, interpretaci a zveřejňování údajů o obsahu THC v konopí. Stížnost vychází především z povinností, které EUDA přímo ukládá nařízení (EU) 2023/1322, a z rozporu mezi těmito povinnostmi a tím, co agentura sama uvedla v odpovědi č. EXO/FHP/pd (26) D 106 ze dne 25. září 2026.

Podání agentuře a její odpověď

Na EUDA jsem se obrátil poprvé 15. května 2026. Po navazující výměně s Danilem Ballottou dne 22. května a po urgenci ze dne 3. června jsem 7. srpna adresoval agentuře formální výzvu podle čl. 265 SFEU; její přijetí bylo potvrzeno téhož dne. Podklady jsem doplnil 19. srpna. Úplnou šestistránkovou odpověď jsem obdržel 25. září (přílohy 1–5). Agentura tím zaujala stanovisko: stížnost netvrdí pokračující procesní nečinnost podle čl. 265 SFEU.

Ve své odpovědi EUDA vysvětlila, že neurčuje postupy policejních laboratoří a není povinna na žádost jednotlivce provést přesně jím navrženou studii. Tyto hranice pravomoci respektuji. EUDA současně uvedla, že její síť forenzních a toxikologických laboratoří zahájila činnost koncem roku 2025, dosud se nevěnovala samostatně metodám THC/THCA, nevede úplné údaje o metodách jednotlivých laboratoří a neučinila rozhodnutí provést srovnávací posouzení. Odkázala na akreditaci ISO/IEC 17025 a testy způsobilosti, ale sama výslovně uznala, že tato informace nedovoluje závěr o srovnatelnosti metod stanovení THC/THCA. Neobjasnila, jak se tyto odpovědi vztahují ke konkrétnímu průměru a trendu, které publikuje.

Dne 26. září jsem připravil navazující námitku a dvě přílohy: přípis útvarů Komise a dánské ministerské sdělení (přílohy 6–8). Námitku přikládám jako přesné vymezení dosud otevřených otázek. Nemám-li doklad o jejím doručení EUDA, nepředkládám ji jako již doručenou ani nenapadám odpověď agentury na její nové dílčí otázky. Případné vyjádření EUDA k námitce lze v tomto šetření doplnit později.

Údaje a podklady vyžadující vysvětlení

EUDA uvádí pro rok 2024 průměrný obsah THC 12 % u zabaveného rostlinného konopí a 24,6 % u pryskyřice; index obsahu THC v pryskyřici podle ní za roky 2014–2024 vzrostl o 66 % [2]. Její metodická stránka upozorňuje na různou reprezentativnost, rozdíly ve výpočtu národních průměrů a laboratorních standardech i v rámci jedné země [3]. V tabulkách a obecných poznámkách [5] jsem nenašel u těchto údajů doklad, zda jednotlivé vstupy zachycují samotné původní Δ^9 -THC, celkové THC zahrnující příspěvek THCA či jinou veličinu. Netvrdím, že konkrétní historické české policejní rozborů musely být součástí uvedené řady; tuto vazbu má EUDA teprve potvrdit nebo vyvrátit.

Přípis útvarů Evropské komise Ref. Ares(2026)3399259 z 31. března 2026 v ověřeném českém překladu rozlišuje unijní zemědělskou metodu kontroly konopí od vnitrostátních forenzních postupů. Podle tohoto nezávazného názoru útvarů Komise mohou státy v trestním kontextu použít plynovou i kapalinovou chromatografii podle příslušného rámce; nejde o závazné rozhodnutí Komise (příloha 7). Sdělení dánského ministerstva spravedlnosti z 28. června 2024 vysvětluje, že rozsudek Vestre Landsret z 9. března 2023 odmítl jako samostatný důkaz překročení dánské hranice 0,2 % u dotčených výrobků výsledek, v němž se při plynové chromatografii zahřátím přeměnila THCA na THC. Zprávy se následně změnily tak, aby vedle celkového THC obsahovaly informaci o samotném THC, a byly prověřovány relevantní trestní věci. Kapalinová chromatografie byla v části analýz používána již od roku 2020 [6]. Listina nestanoví obecný zákaz GC ani českou trestní hranici. Umožňuje však položit konkrétní otázku, zda v některé vstupní řadě EUDA nastal metodický zlom.

Výzkum Mechtlera, Bailera a de Huebera porovnával jednotlivé rostliny známých odrůd vláknového konopí a varuje před závěrem o celém porostu z nereprezentativního vzorku [8].

Mezinárodně působící chemik kanabinoidů doc. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc. [16], mi dne 13. března 2015 pro soudní řízení v odpovědi s odkazem na tuto studii uvedl krajní více než 28násobný rozdíl THC u jedné odrůdy konopí [11]. Toxikolog a znalec doc. Peter Ondra, CSc. [17], ve sděleních pro mne a soudy ze dne 29. dubna 2013 a 24. září 2014 popsal význam přesné definice části rostliny konopí k analýze a potvrdil rozbor extraktů pro výzkum Konopí je lék, který vede: různé extrakty měly rozptyly kanabinoidů CBD 0,17–57 % a THC 0,13–67,51 % [14]. U obou látek jde o více než stonásobné rozpětí mezi jednotlivými účinnými látkami.

Znalecký ústav chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého mi dne 10. srpna 2015 ve znaleckém posudku pro soud sdělil, že rostlina konopí sama není chemickým prekurzorem, jak tvrdila od roku 2010 dosud česká justice k zamítnutí položení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, znalecký posudek rovněž upozornil na důležitost přesné definiční části rostliny konopí k analýze [15].

Příloha I nařízení (EU) 2022/126 pro zemědělský režim vyžaduje pro objektivní analýzu reprezentativní vzorek z 50 rostlin konopí v postupu A a z 200 v postupu B a vyloučení okrajů pole; metodika předepisuje použití plynové chromatografie a nevztahuje se přímo na trestní dokazování [7]. Metodika ENFSI mluví u určitého typu obdobných zabavených květů o 50 květech, nikoli o 50 rostlinách v poli, jindy dle české celní správy mluví o 30 rostlinách konopí k analýze [13]. Metodika UNODC popisuje mj. poměr chromatografických ploch (THC + CBN) / CBD, nikoli jednotný trestní limit [12]. Policie ČR v roce 2025 uvedla, že vlastní metodiku zahrnující reprezentativní odběr poprvé vydala v roce 2021 a předtím užívala ENFSI [9]. Srpnové podání cituje též sdělení Kriminalistického ústavu z 25. června 2026 o standardních operačních postupech krajských pracovišť. Otázkou zůstává, zda tyto konkrétní vnitrostátní postupy tvoří vstupy dotčených ukazatelů EUDA.

Pro úplnost: v námitce EUDA dne 26. září připomínám veřejně popisovaný portugalský případ Paula Santose a svou zkušenost z roku 2012. Bez úplných původních laboratorních protokolů je nepředkládám jako prokázanou chybu portugalských a českých orgánů ani jako důkaz chyby publikovaných dat EUDA. Stejně tak rozdílné jsou ale také vstupní statistické jednotky drogových deliktů (u Česka hlášení, u Dánska obvinění) a představují tak samostatné omezení srovnávání [4]; z rozdílného měření THC nelze bez dalšího odvozovat chybu počty deliktů apod.

V čem spatřuji možný nesprávný úřední postup

1. EUDA nevysvětlila vazbu mezi laboratorními definicemi a svými konkrétními ukazateli: které státy přispěly k průměrům roku 2024 a trendu 2014–2024, jaká veličina THC byla skutečně předána, jaký materiál a odběr reprezentuje vstup a kdo prověřil případný metodický zlom. Nepřítomnost úplného soupisu národních forenzních metod sama o sobě nedokazuje vadnost dat; žádám zjistit, zda existuje jiný dostatečný validační postup a doložený audit uvedených vstupů.

2. Odpověď z 25. září reaguje právními hranicemi mandátu EUDA, obecnými mechanismy hlášení a akreditací laboratoří. Ani při respektování odborného uvážení však nevysvětluje, jak agentura při zveřejňování průměru a trendu zajišťuje, že se srovnávají stejné analytické veličiny, nebo jaké výhody uživateli poskytne, pokud to zjistit nemůže. Prosím přezkoumat úplnost a přiměřenost odůvodnění právě v tomto bodě.
3. EUDA nepředložila věcné posouzení, zda otázku otevřenou dánským případem, sdělením Komise a podklady o odběru předat odpovědnému týmu pro ukazatele konopí nebo sítí podle čl. 15 nařízení (EU) 2023/1322. Odborné priority může stanovit sama, její nařízení jí však ukládá pracovat na spolehlivých a srovnatelných údajích a na kvalitě analytických metod [1]. Žádám prověřit, zda rozhodnutí téma zatím neřešit bylo věcně a transparentně spojeno s ochranou výkladu již zveřejněných údajů. Program EUDA na rok 2026 předpokládá práci s kvalitou národních dat a uvádí významné rozpočtové prostředky [23]; výše rozpočtu sama nedokazuje pochybení ani povinnost zadat konkrétní studii.

Co žádám veřejnou ochránkyni práv

1. Vyžádat vysvětlení metodické stopy pro uvedený ukazatel roku 2024 a řadu 2014–2024: zahrnutí země včetně Česka a Dánska, zdroje, druh materiálu, vymezení původního versus celkového THC, vzorkování, agregaci, dostupné údaje o analytických metodách, nejistotě a zaznamenaných metodických změnách. Zjistit, které z těchto údajů agentura skutečně vlastní a které nikdy nekontrolovala.
2. Posoudit, zda odpověď agentury z 25. září náležitě vypořádala rozdíl mezi nepřevzetím dohledu nad národními laboratořemi a odpovědností EUDA za interpretaci vlastních ukazatelů; případně požádat o doplňující konkrétní odpověď a o zdůvodnění postupu při validaci.
3. Zjistit, zda EUDA při přípravě a revizi svých řad posoudila možný dopad dánské změny výkaznictví po roce 2023 a zda budou oba nové podklady poskytnuty příslušnému týmu a laboratorní síti. Skutečný dopad lze určit teprve po ověření, zda a jak do těchto řad vstupují dánská měření.
4. Pokud nejsou srovnatelnost měřené veličiny a reprezentativnost u některých vstupů doloženy, požádat EUDA, aby u dotčených veřejných čísel výslovně popsala omezení, zvážila revizi formulace a sdělila, zda považuje za potřebné další šetření. Posoudit odděleně způsob, jakým jsou vysvětlena omezení srovnatelnosti statistik deliktů.
5. Zvážit návrh řešení nebo doporučení v rámci pravomoci veřejného ochránce práv. Nežádám Vás, abyste sám určil správný chemický výsledek, stanovil jednotnou trestní metodiku, přikázal určitý výzkumný projekt nebo přezkoumal národní trestní věci.

Přípustnost a rozsah stížnosti

Jsem občan EU s bydlištěm v České republice a podávám stížnost vlastním jménem. Jako předseda aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s., současně uvádím, že rovněž zastupuji jejich dotčené kriminalizované členy; má funkce je zaznamenána ve veřejném rejstříku ČR [10]. Předmětem šetření je činnost unijní agentury, již jsem opakovaně oslovil a jejíž písemné stanovisko z 25. září přikládám stejně jako námitku ze dne 26. září 2026. Jednám v dvouleté lhůtě podle čl. 2 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) 2021/1163 [21]. Domáhám se řádné správy a transparentního odůvodnění, nikoli soudního rozhodnutí o platnosti vnitrostátního trestního předpisu.

Článek 2 aktu o přistoupení ČR z roku 2003 učinil dřívější *acquis* závazným od 1. května 2004, ale nevytvořil společný trestní protokol pro odběr a měření THC/THCA [18]. Rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV bylo přijato až 25. října 2004 [19] a čl. 83 SFEU sám analytickou techniku nepředepisuje [20]. Historickou mezeru uvádím jako vysvětlení trvajícího problému s interpretací dat, ne jako tvrzení, že EUDA porušila přístupovou smlouvu. Stejně tak žádost podle nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístup k existujícím dokumentům vyřídím odděleně; není předmětem této stížnosti.

K posouzení věci Vám samostatnými přílohami zasílám

- 1) Odpověď EUDA č. EXO/FHP/pd (26) D 106 ze dne 25. září 2026 na výzvu EUDA ze 7. srpna 2026
- 2) Námitku na odpověď EUDA ze dne 26. září 2026

Seznam podkladů ve spisu EUDA č. EXO/FHP/pd (26) D 106 a také ke stažení na webu Konopí je lék.cz na <https://www.konopijelek.cz/european-union-drugs-agency-euda/>

Spis EUDA č. EXO/FHP/pd (26) D 106 a podklady na webu obsahují:

- 1 Dopis EUDA ze dne 15. května 2026.
2. E-mailová výměna s EUDA (Danilem Ballottou) z 22. května a 3. června 2026.
3. Formální výzva EUDA ze 7. srpna 2026, včetně potvrzení doručení.
4. Doplnění EUDA ze dne 19. srpna a dne 9. září 2026.
5. Úplná odpověď EUDA č. EXO/FHP/pd (26) D 106 ze dne 25. září 2026.
6. Námitka EUDA na její odpověď ze dne 26. září 2026,
7. Přípis útvarů Komise Ref. Ares(2026)3399259 ze dne 31. března 2026 v angličtině úředním českém překladu,
8. Sdělení dánského ministerstva spravedlnosti ze dne 28. června 2024 v neoficiálním anglickém překladu a dánský originál a český soudně znalecký překlad,
9. Dobrozdání, posudky a vyjádření znalců prof. Lumíra Hanuše z 13. března 2015 (Hebrejská univerzita v Jeruzalémě), doc. Petera Ondry z 29. dubna 2013 a 24. září 2014 (Univerzita Palackého v Olomouci) a znaleckého ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 10. srpna 2015.
10. Stížnost evropskému ochránci práv na EUDA ze dne 27. září 2026

S pozdravem a poděkováním za Váš zájem,

Mgr. Dušan Dvořák